

1501515-30.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL GOMES OLIVEIRA

Nesta data faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Cedano.

Eu, _____ Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei .

Vistos.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar eventual delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1501515-30.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501515-30.2019.8.26.0616 Controle: 2019/001860

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL GOMES OLIVEIRA

Nesta data faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Cedano.

Eu, _____ Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei .

Vistos.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar eventual delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

A defensoria Pública se manifestou pela extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição.

O representante do Ministério Público concordou com o pedido da Defensoria.

É o relatório.

D E C I D O.

Assiste razão a Defensoria Pública e) Dr. Promotor(a) de Justiça ao requerer a extinção da punibilidade.

O presente processo deve ser julgado extinto, face ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A fls. 360/366, foi juntada decisão em Recurso Especial, tendo o Exmo. Relator conhecido do recurso para negar-lhe provimento, mas tendo também concedido HC de ofício para desclassificar a conduta para aquela estampada no art. 28 da Lei de Drogas.

Tem-se que o acórdão confirmatório data de 03/07/2020 (fls. 196) e o recurso especial foi julgado em 27/09/2022 (fls. 366).

Nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/06, o crime de porte de drogas para uso pessoal prescreve em 2 anos.

Entre o acórdão confirmatório e o julgamento do REsp, passaram-se mais de 2 anos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GABRIEL GOMES OLIVEIRA, nestes autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, o que a serventia certificará, arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações e comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Itaquaquecetuba, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano
Juiz de Direito